



PUTUSAN
Nomor 1076 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NI PUTU ADINDA SARI, LIENA, S.H. M.Hum., MEILY, S.H., M.Hum., Dr. ZANTY CINTIANA DEWI dan PUTERADI KURNIAWAN, S.Kom., yang merupakan ahli waris dari (almarhumah) Ni Putu Kertiari, bertempat tinggal di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkangkang, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meily, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Meily & Associates, beralamat di Puri Cempaka Putih 1, Blok EE, Nomor 5, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding III;

L a w a n

HENGKY IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Babatan Pratama, Blok EE/3, Kota Surabaya, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Santoso, S.H., M.H., M.M., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Lukas Santoso & Partners, beralamat di Bumi Mandiri Tower II, Level 12, Jalan Panglima Sudirman 66-68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding;

D a n

1. RIMUN RADITYO, bertempat tinggal di Perumahan Zam-Zam, Jalan Tlogowaru, RT 003, RW 004, Kelurahan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

2. MUJAHIT KHOLIDI, bertempat tinggal di Jalan Tutut IV, RT 004, RW 001, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MALANG, berkedudukan di Jalan Danau Jonge 1, Nomor 1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Muh. Rizal, S.SiT., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Yusuf MT., A.Ptnh., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kewan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Malang, Jalan Danau Jonge 1, Nomor 1, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

4. Drs. ACHMAD ARIFIEN CAMAT/PPATS, beralamat di Kantor Kecamatan Kedungkandang, Jalan Mayjend. Sungkono, Nomor 59, Malang, Jawa Timur;

5. NURMUDAYANI, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Mayjend. Panjaitan, Nomor 92-94, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur;

6. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Kaliurang, Nomor 37, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat/Terbanding I, Terbanding II dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan tersebut di atas;
3. Menyatakan sah atas jual beli objek rumah dan tanah di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999 dengan tanah seluas 178 m² antara Penggugat dengan Rimun Radityo/Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa Penggugat menurut hukum adalah pemilik sah yang berhak atas tanah dan bangunan dan segala yg melekat di atasnya yang terletak di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999 dengan tanah seluas 178 m² atas nama Hengky Irawan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - utara : rumah milik Ibu Nurhayati Assegaf,
 - utara : rumah milik Pak Ridho Mardo Tilaah,
 - selatan : rumah milik Ibu Sumini,
 - barat timur : Jalan di Puri Cempaka Putih;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan penghunian atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999, dengan tanah seluas 178 m² atas nama Hengky Irawan, yang dilakukan oleh Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan dan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



menyerahkan objek sengketa, berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala yg melekat di atasnya yang terletak di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999, dengan tanah seluas 178 m² atas nama Hengky Irawan, dalam keadaan baik kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat terhitung sejak Oktober 2020 dan Tergugat III menempati tanah dan bangunan di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999, dengan tanah seluas 178 m² atas nama Hengky Irawan, sampai dengan sekarang Agustus 2022, selama 1 tahun 11 bulan x 40 juta rupiah per tahun = 76 juta rupiah, secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan ini hingga Para Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ini;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk/taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



Tergugat III:

- I. Gugatan *error in persona* dan salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*);
- II. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

Turut Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengembalikan sertifikat hak milik yang dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 atas nama Ni Putu Kertiari dan saat ini berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1803 dengan luas 178 m² yang saat ini berubah nama menjadi Hengky Irawan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Jual Beli Nomor 35/KDG/III/2000 yang dibuat oleh PPATS Camat Kedungkandang Drs. Achmad Arifin tertanggal 10 Maret 2000;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Surat Kepemilikan Hak Milik almarhumah Ni Putu Kertiari dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 saat ini berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1803 dengan luas 178 m² yang terletak atau lebih dikenal di Perumahan Puri Cempaka Putih 1 Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005 Kelurahan/Desa Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
5. Membebaskan biaya kepada Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Mlg., tanggal 14 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp5.098.000,00 (lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 271/PDT/2023/PT SBY., tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 264/Pdt.G/2022/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PN Mlg., tanggal 14 Februari 2023;

Mengadili Sendiri;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah atas jual beli objek rumah dan tanah di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999, dengan tanah seluas 178 m² antara Penggugat dengan Rimun Radityo/Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa Penggugat menurut hukum adalah pemilik sah yang berhak atas tanah dan bangunan dan segala yang melekat di atasnya yang terletak di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999 dengan tanah seluas 178 m² atas nama Hengky Irawan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - utara : rumah milik Ibu Nurhayati Assegaf,
 - utara : rumah milik Pak Ridho Mardo Tilaah,
 - selatan : rumah milik Ibu Sumini,
 - barat timur : Jalan di Puri Cempaka Putih;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan penghunian atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999, dengan tanah seluas 178 m² atas nama Hengky Irawan, yang dilakukan oleh Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya adalah tidak sah

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa, berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala yang melekat di atasnya yang terletak di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803, yang lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27 November 1999, dengan tanah seluas 178 m² atas nama Hengky Irawan, dalam keadaan baik kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk/taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Mlg., *juncto* Nomor 271/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Banding Nomor 271/PDT/2023/PT SBY., tanggal 25 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Mlg., tanggal 14 Februari 2023;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (pengadilan tinggi) yang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



membatalkan putusan *Judex Facti* (pengadilan negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (pengadilan tinggi) salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat I sebagai penjual atas tanah objek sengketa yang terletak di Puri Cempaka Putih Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, seluas 178 m² berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 400/2020, tanggal 26 Oktober 2020 di hadapan Turut Tergugat IV selaku PPAT setempat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1803 atas nama Hengky Irawan (Penggugat), akan tetapi jual beli tersebut telah dibantah oleh Tergugat III dimana tanah objek sengketa terbukti sejak semula dikuasai oleh almarhumah Ni Putu Kertiari dan selanjutnya hingga saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat III selaku ahli waris almarhumah Ni Putu Kertiari selaku pemilik asal tanah objek sengketa, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 3/KK/I/1996 yang dibuat di hadapan Yetti Anggowarsito, S.H., selaku PPAT Kota Malang, yang semula merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 633, seluas 178 m² atas nama Ni Putu Kertiari yang tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II;
- Bahwa selanjutnya Tergugat III dapat membuktikan bahwa almarhumah Ni Putu Kertiari dan Tergugat III selaku ahli waris almarhumah Ni Putu Kertiari tidak pernah menjual objek sengketa kepada Tergugat II di hadapan Drs. Achmad Arifin (Turut Tergugat II) selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara)/Camat Kedungkandang berdasarkan AJB Nomor 35/KDG/III/2000, tanggal 10 Maret 2000, yang terbukti berdasarkan bukti T.III-7 Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kedungkandang Nomor 470/781/35.73.03/2018, tanggal 10 Desember 2018 menerangkan bahwa tidak ditemukan surat atau arsip pada Kantor

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



Kecamatan Kedungkandang yang berkaitan dengan jual beli atau peralihan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/KDG/III/2000;

- Bahwa dengan tidak terbukti adanya jual beli atau peralihan hak atas tanah objek sengketa dari pemilik asal almarhumah Ni Putu Kertiari dan atau Tergugat III selaku ahli waris Ni Putu Kertiari kepada Tergugat II, maka jual beli atau peralihan hak atas tanah objek sengketa selanjutnya baik dari Tergugat II selaku penjual kepada Tergugat I selaku pembeli dan terakhir dari Tergugat I selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli tidak dapat dibenarkan, karena terbukti bahwa jual beli tersebut telah dilakukan dengan itikad tidak baik dimana baik Tergugat II dan Tergugat I serta Penggugat sewaktu melakukan transaksi jual beli sudah mengetahui bahwa objek sengketa secara fisik tetap dikuasai/ditempati oleh Tergugat III, untuk itu Penggugat tidak dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa semua transaksi jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dan sebaliknya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (pengadilan tinggi) sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: NI PUTU ADINDA SARI dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PDT/2023/PT SBY., tanggal 25 Mei 2023 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Mlg., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **NI PUTU ADINDA SARI, LIENA, SH. M.Hum., MEILY, S.H., M.Hum., Dr. ZANTY CINTIANA DEWI dan PUTERADI KURNIAWAN, S.Kom.,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PDT/2023/PT SBY., tanggal 25 Mei 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Mlg., tanggal 14 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Jual Beli Nomor 35/KDG/III/2000 yang dibuat oleh PPATS Camat Kedungkandang Drs. Achmad Arifin tertanggal 10 Maret 2000;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Surat Kepemilikan Hak Milik almarhumah Ni Putu Kertiari dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 saat ini berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1803 dengan luas 178 m² yang terletak atau lebih dikenal di Perumahan Puri Cempaka Putih 1 Blok EE, Nomor 5, RT 004, RW 005 Kelurahan/Desa Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
5. Membebankan biaya kepada Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2024